

0004762-54.2015.8.26.0642

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabricio Jose Pinto Dias

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Edson Gomes de Lima Pereira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabricio Jose Pinto Dias

Vistos.

Considerando o disposto no art. 51, do Código Penal que diz: "Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada ...

0004762-54.2015.8.26.0642 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0004762-54.2015.8.26.0642

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Edson Gomes de Lima Pereira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabricio Jose Pinto Dias

Vistos.

Considerando o disposto no art. 51, do Código Penal que diz: "Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição"; o caput do art. 1º, da Lei Estadual nº 14.272/10, que diz: "Fica o Poder Executivo, por meio dos órgãos competentes da Procuradoria Geral do Estado, autorizado a não propor ações, inclusive execuções fiscais, assim como requerer a desistência das ajuizadas, para cobrança de débitos de natureza tributária ou não tributária, cujos valores atualizados não ultrapassem 1.200 (mil e duzentas) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs." ; considerando que o valor da multa penal aplicada ao sentenciado é inferior à 1.200 (mil e duzentas) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs, de rigor a extinção da punibilidade no

tocante à sanção pecuniária em apreço, com fundamento no art. 51, do Código Penal e art. 1º, da Lei 14.272/10, observando-se a Resolução PGE - 21, de 23-8-2017, bem como, o fato da representante do Ministério Público deixar de propor ação de execução, por falta de interesse de agir (fls. 311/312), DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE referente à pena de multa aplicada ao sentenciado no presente feito. Comunique-se à VEC/DEECRIM competente.

Após o trânsito em julgado, expeça(m)-se a(s) devida(s) comunicação(ões), providencie as inclusões no histórico de partes e movimentação pertinente no sistema SAJ e, não havendo armas, objetos ou valores apreendidos, oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Ciência ao Ministério Público.

P.I.C.

Ubatuba, 06 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA